

감사결과 처분요구서

시행일자: 2025. 4. 30.
관계기관: 한국원자력환경공단
처분요구: 징계
제 목: 공단 직원 고발사건에 대한 ♀♀지방검찰청에서 업무상 횡령 등 불기소 결정
[처분요구내용]

1. 사건 개요(사실관계)

가. 2022. 5. 25. 한국원자력환경공단(이하 “공단”이라 한다) ▼▼▼▼▼연구원 ◁◁◁◁◁연구팀 직원 6명으로부터 “임직원 행동강령 위반”에 대한 구두 신고가 접수되었으며, 주요 내용은 아래와 같았다.

[표 1] 신고사항 주요내용

- 주요내용: ★★★ 차장의 비위행위
- ① 부정 견적에 대한 구매 지시
 - ② 허위업체 대상 물품 구매 건
 - ③ 업체 간 불법 자금세탁 정황 확인

나. 신고자들은 지난해인 2021년 당시 공단 ▼▼▼▼▼연구원 ◁◁◁◁◁연구팀의 ☆☆☆ 팀장 (퇴직자)과 ★★★ 차장의 「임직원행동강령 위반 및 비위행위 등에 대한 특정감사」 이후 ★★★ 차장의 추가 비위행위가 확인되었다고 신고의 이유를 밝혔다.

다. 2022. 6. 23. 공단 감사실에서 특정감사 계획(안)을 수립하여 2018. 1.부터 2021. 12.까지 ▼▼▼▼▼연구원 소속 단위부서에서 수요부서 자체계약을 통해 ▷▷ ▷▷▷▷▷社 전자간행물 구매 계약 건에 대한 특정감사를 시행하였다. 2022. 12. 9. 특정감사 결과 수요부서 자체계약을 통한 구매계약 건에 대해 ★★★ 차장 및 일부 직원들의 위법·부당한 구매 사실이 확인되어 아래와 같이 징계처분 요구사항을 결정하였다.

1) ★★★ 차장(피신고인)의 경우 고발 조치(2022. 12. 22.)

「임직원직무 관련 범죄고발지침」에 따라 고발하고 외부 수사기관의 수사결과에 따라 처분

2) ○○○ 과장의 경우 정직 3개월 처분 요구 ☞ 징계처분 결과 정직 1개월(2023. 1. 18.)

위 사람은 2014년부터 당시 ▶▶▶▶▶연구실 근무 당시 ★★★ 차장으로부터 부서 회계처리 업무를 인수받았으며, 사무용품 거래업체 (주)♀♀♀♀을 소개 받았고 외상거래와 외상장부의 존재도 인지하게

되었다. 2018년 부서 회계처리 업무를 ●●● 대리에게 인계하기 전까지 ★★★ 차장의 지시를 받고 (주)△△△△△을 대상으로 부서 자체 계약을 통해 사무용품이나 전산용품을 구매할 때 허위나 과다 계상하여 구매거래를 하였다고 진술하였고, ○○○ 과장의 사적용도로 물품을 주문하고 개인적으로 사용하였다고 하였다.

3) ●●● 대리의 경우 정직 3개월 처분 요구 ⇨ 징계처분 결과 정직 1개월(2023. 1. 18.)

위 사람은 2018년 ○○○ 과장으로부터 당시 ㉹㉹㉹연구팀의 부서 회계처리 업무를 인계받았고 해당 시점에 (주)△△△△△과의 외상거래와 외상장부의 존재를 인지하게 되었고, 당시 선임이었던 ★★★ 차장에게 허위 또는 과다계상을 통한 물품구매를 지시 받아서 이를 이행하였고, ●●● 대리의 사적 용도로 물품을 주문하고 개인적으로 사용하였다고 하였다.

4) ○○○ 대리의 경우 감봉 1개월 처분 요구 ⇨ 징계처분 결과 견책(2023. 1. 18.)

위 사람은 2020년 1월 ◆◆◆◆연구팀으로 부서이동(2019년 2월 ★★★ 차장은 ㉹㉹㉹연구팀에서 ◆◆◆◆연구팀으로 전출) 후 당시 과제책임자였던 ★★★ 차장의 지시를 받고 본인이 사용할 워크스테이션을 취득하기 위한 허위 구매 문서를 최소 2건 작성하였음을 인정하였고, 이를 통해 업체에 예산을 확보하고 노트북형 워크스테이션을 업체로부터 ★★★ 차장과 함께 전달받았다고 하였다.

5) ◇◇◇ 대리의 경우 견책 처분 요구 ⇨ 징계처분 결과 견책(2023. 1. 18.)

위 사람은 (주)△△△△△으로부터 3개 업체의 견적서 파일(직인날인 포함)을 받아 비교견적서를 직접 작성하여 부서자체 계약을 통해 구매하였고, 이중 약 60 ~ 70%에 해당하는 금액은 실제 납품되지 않았음에도 모두 납품된 것으로 검수보고를 하고 회계처리를 하였으며, 잔액은 주로 (주)△△△△△의 장부상 잔고로 남겨두었다고 하였다. 다만 사적 물품구매 사례는 없었으며, ★★★ 차장이 노트북을 구매하여 ○○○ 대리에게 줬다는 것을 들은 사실이 있음을 밝혔다.

6) ◆◆◆ 과장의 경우 견책 처분 요구 ⇨ 징계처분 결과 견책(2023. 1. 18.)

위 사람은 비교견적서를 전달받아 업무를 처리하였으며 이는 과제책임자인 ★★★ 차장의 지시에 의해 수행하였다고 하였다.

7) □□□ 팀장의 경우 견책 처분 요구 ⇨ 징계처분결과 견책(2023. 1. 18.)

위 사람은 지출결의서 작성 시 규정에서 정하는 증빙서류가 미흡하였음에도 불구하고 지출원인 행위의 담당부서장인 팀장의 관리 소홀을 시인하였다.

[표 2] 특정감사 결과(2022. 12. 8.) 처분 요구사항

분 야	처분요구	대상자	위반 내용	처분기준
신분상 조치	고발	★★★	「임직원행동강령」위반 등	「임직원직무 관련 범죄고발지침」
	정직	○○○	「임직원행동강령」위반 등	「인사규정 시행세칙」
	정직	●●●		
	감봉	◎◎◎		
	견책	◇◇◇		
	견책	◆◆◆		
	견책	□□□	관리감독 책임	
행정상 조치	개선	♠♠♠♠ 팀	「회계규정」 등	「감사규정」
	시정			
	통보			

라. 2022. 12. 22. 「임직원직무 관련 범죄고발지침」 및 「형사소송법」 제234조(고발)에 따라 ★★★ 차장을 ♡♡♡♡경찰서에 다음과 같이 고발하였다.

- 1) 고발인: 한국원자력환경공단
- 2) 피고발인: ★★★(공단 책임(을)연구원), ■■■■(주식회사 ♠♠♠♠♠ 실질 운영자), △△△(주식회사 ▯▯▯▯▯ 대표자), ▲▲▲(▮▮▮▮▮), ▽▽▽(▮▮▮▮, ▮▮▮▮)
- 3) 고발취지: 사기 및 업무상 배임(피고발인들), 사전자기기록등위작 및 위작사전자기기록행사(피고발인 ★★★), 뇌물수수(피고발인 ★★★), 뇌물공여(피고발인 ■■■■, ▽▽▽)

마. 2024. 6. 19. ♡♡♡♡경찰서의 사건에 대한 수사결과는 다음과 같이 결정되었다.

[표 3] 수사결과 통지서(♡♡♡♡경찰서)

접수일시	2022.12.29.	사건번호	2023-000472
죄명	사기	결정일	2024. 6. 15.
결정종류	1. 송 치(○) : 피의자 ★★★에 대한 업무상횡령(6회), 사전자기기록등위작, 위작사전자기기록행사죄 각 8회(16회 허위 구매품의 및 지출결의) 행위 2. 불송치(○) : 피의자 ■■■■는 증거 불충분하여 혐의없음, 피의자 ▲▲▲, 피의자 ♠♠♠, 피의자 ▽▽▽은 불송치(각하)결정, 피의자 ★★★에 대한 사전자기기록 위작 및 행사죄에 대하여 일부 범죄사실 2건은 공소시효 도과되어 불송치(공소권없음)결정		

바. 2025. 4. 3. ♠♠지방검찰청으로부터 고발사건 결정결과 통지서를 받고, 2025. 4. 4. 위 검찰청에 ★★★ 차장에 대한 불기소 결정서를 요구하여 2025. 4. 14. 전자공문으로, 2025. 4. 18. 등 수사자료를 등기로 받았다. 그 결과는, ★★★ 차장에 대한 업무상횡령죄에 대하여 기소유에 결정을, 사전자기기록등위작 및 위

작사전자기록등행사에 대하여 혐의없음(증거불충분) 결정을 받았으며, 세부내용은 다음과 같다.

1) 업무상횡령 - 기소유예

가) 피의자 ★★★은 위 업무에 종사하던 중, 2019. 6. 24.경 ‘(주)ㄱㄱㄱㄱㄱ’로부터 연구비 예산을 집행하여 연구 소모품과 함께 공단으로 배송된 72,000원 상당의 ■■■■ 담배와 6,900원 상당의 지압 슬리퍼를 임의로 영득하여 사용하는 등 그 무렵부터 2020. 9. 7.까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 공단으로 배송된 회사 소유의 물품을 집으로 가져가는 방법으로 6회에 걸쳐 총 721,710원 상당의 물품을 횡령한 것이 피의사실의 요지다.

2) 사전전자기록등위작 _ 혐의없음(증거불충분)

가) 피의자는 연구비 예산집행의 편의를 위해 납품업체에 선지급 또는 외상거래를 하기 위해 실제 거래한 내역과 다른 금액으로 지출결의하고자 마음먹었다. 피의자는 2018. 4. 2. ㄱㄱ ㄱㄱㄱ ㄱㄱㄱ ㄱㄱㄱ, 한국원자력환경공단 ♣♣연구소 사무실에서 사무처리를 그르치게 할 목적으로 내부분서 결제시스템에 접속하여 ‘기술개발과제 관련 기술간행물 구매’라는 제목의 공문을 작성하면서 견적업체 : ‘(주)ㄱㄱㄱㄱㄱ’, 견적가격 : 3,500,000원이라고 기재하여 해당 업체에서 공급가격으로 납품받기로 하는 구매품의서를 작성하여 결재를 상신하고, 이어서 2018. 4. 3.경 동일한 내용으로 지출결의서의 결재를 상신함으로써 권리의무에 관한 타인의 전자기록인 구매품의서 및 지출결의서 각 1매를 위작한 것을 비롯하여 별지 범죄일람표 기재와 같이 2020. 7. 9.까지 총 8회에 걸쳐 16개의 사전전자기록을 위작한 것이 피의사실의 요지다.

나) 피의자가 범죄사실과 같이 실제 거래내역과 다른 허위의 거래내역을 기재한 구매품의서와 지출결의서를 기안 또는 타인에게 기안케 하거나 검토한 사실은 인정된다.

3) 위작사전전자기록등행사 _ 혐의없음(증거불충분)

가) 피의자는 위 사전전자기록위작 기재 일시, 장소에서 사전전자기록위작 기재와 같이 위작한 구매품의서 및 지출결의서 전자결제 파일을 그 사실을 모르는 결재권자에게 상신하여 마치 진정하게 성립한 것처럼 전송하여 행사하였다.

아. 검찰 고소·고발 결정결과에 따라 ★★★은 2019. 6. 24.경부터 2020. 9. 7.까지 6회(ㄱㄱ지방법검찰청 사건번호 ○○○○년○○○○○○○○호 범죄일람표 참고)에 걸쳐 총 721,710원 상당의 물품을 횡령하였다.

자. 아울러, ★★★은 2018. 4. 2.부터 2020. 7. 9.까지 총 8회에 걸쳐 16개의 실제 거래내역과 다른 허위의 거래내역을 기재한 구매품의서와 지출결의서를 기안 또는 타인에게 기안케 하거나 검토하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「형법」 제356조(업무상의 횡령과 배임)에 따라 업무상의 임무를 위배하여 횡령을 범하는 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있고, 이는 같은 법 제355조(횡령, 배임)의 단순 횡령죄보다도 중하게 벌하고 있다.

공단 직원으로서 근로함에 있어 「취업규칙」 제9조(의무), 제10조(금지사항)에 따라 직원은 법령 또는 공단의 제 규정을 준수하여야 하고, 공단의 명예를 훼손하거나 손해를 초래하는 행위를 하여서는 안된다고 되어 있다.

공단 임직원은 올바른 의사결정과 윤리적 판단을 위해 「윤리규정」 제4조(임직원의 기본윤리) 및 제7조(직무윤리)에 따라 임직원은 직무를 수행함에 있어서 모든 법령과 사규를 준수하여 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 같은 규정 제10조(공·사 구분)에 따라 공단의 예산을 목적 이외의 용도로 사용하여 공단에 재산상 손해를 더해서는 안된다고 되어 있다.

그리고 같은 규정 제13조(투명한 정보 및 회계관리)에 따라 회계기록 등의 정보는 정확하고 정직하게 기록·관리하여야 하고 개인을 위해 허위 또는 과장보고를 하지 않아야 한다고 되어 있다.

「징계양정요구에 관한 지침」 제4조(징계양정 요구)에 따라 금품·향응수수, 공금의 횡령·유용 등 부패행위자에 대하여는 징계 요구함을 원칙으로 한다고 되어 있고, 같은 지침 제5조(징계양정의 가중 또는 감경)에 따라 「임직원직무 관련 범죄 고발지침」 대상인 부당한 행정행위를 자행하였을 때에는 징계 양정을 1~2단계 위의 징계양정을 요구할 수 있다고 되어 있다.

아울러, 「인사규정 시행세칙」 제35조(징계의 양정)에 따라 징계의결 요구권자는 업무상 횡령·배임 등은 징계양정을 엄격하게 적용한다고 되어 있다.

3. ★★★ 차장의 공금의 횡령 등

위 사람은 2019. 2. 1.부터 2021. 5. 31. 까지 ◆◆◆◆연구팀에서 책임(을)연구원으로 근무하였다.

★★★ 차장은 책임(을)연구원으로 근무하며 연구활동과 함께 부차적으로 ‘수요부서 자체계약’에 따라 연구활동에 필요한 물품에 대하여 부서별 자체계약을 체결하여 구매품의를 일으키는 등의 예산집행과 관련 업무를 수행하였다.

공단의 임직원은 「윤리규정」 제4조(임직원의 기본윤리) 및 제7조(직무윤리)에 따라 직무를 수행함에 있어 모든 법령과 사규를 준수하고 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 동 규정 제10조(공·사 구분) 및 제13조(투명한 정보 및 회계관리)에 따라 회계기록 등의 정보는 정확하고 정직하게 기록·관리하여야 하며

예산 목적 이외의 용도로 사용하여 공단에 재산상 손해를 더해서는 안된다.

그리고 ★★★ 차장은 연구활동에 필요한 소모품 등을 구매할 때는 계약부서로 구매의뢰를 하거나, 수요부서 자체 구매계약이라 하더라도 구매 물품과 금액 등을 정확하고 정직하게 구매계약 업무를 하여야 했다.

하지만 ★★★ 차장은 2018. 4. 2.부터 2020. 7. 9.까지 총 8회에 걸쳐 16개의 실제 거래내역과 다른 허위의 거래내역을 기재한 구매품의서와 지출결의서를 본인이 기안 또는 하급자에게 기안케 하거나 검토하는 등 회계기록을 허위로 작성하거나 하급직원에게 부정한 회계처리를 지시하였다.

그리고 ★★★ 차장은 2019. 6. 20.경부터 2020. 9. 7. 까지 사이에 총 6회에 걸쳐 연구비 예산을 집행하여 ■■■■ 담배, 지압슬리퍼, ●●● 선글라스, 블랙박스, 헬스자전거, 유아 체육교구 및 안마기를 임의로 영득하는 등 총 721,710원 상당의 업무상 횡령죄를 지었다.

참고로, ★★★ 차장은 본 사건 이전 2021. 10. 19. 임직원 행동강령 위반 및 비위행위 등에 대하여 감사실 특정감사 결과에 따라 징계(해임) 처분 요구를 했던 전력이 있다.

위의 처분 요구 이후, 인사위원회(5차례), 감사의 재요구(1차례), ●●지방노동위원회 판정 및 징계 처분항고 등을 거쳐 최종적으로 2022. 10. 6. 2022년 제20차 인사위원회 제2호 안건 심의·의결을 통해 사무실 정보보안 위반(무선 와이파이 설치 지시), 공직기강 위반(사무실에서 음주, 흡연 등), 부당한 회계처리 지시(직원에게 외상거래 대금 변제를 위해 허위물품 구매 지시), 직장 내 괴롭힘(부서 내 우월적 지위를 이용 소속 직원(6명)에게 신체적·정신적 고통을 주고 근무환경을 악화)의 사유로 ★★★ 차장은 징계 처분 정직 1개월을 받은 바 있다.

4. 관계자 의견 및 검토결과

★★★ 차장은 2019. 6. 24.부터 2020. 9. 7.까지 6회에 걸쳐 총 721,710원의 공단 연구비 예산을 횡령한 사실을 인정하였고 개인 외상값은 2022. 5.경 해당 부서에서 발생한 공용물품 등의 외상값과 함께 모두 사비로 변제하였다고 하였다. 그리고 하급직원에게 부정한 회계처리 지시를 하였다고 인정하였다.

★★★ 차장은 감사실 문답에서 개인적 사정으로 거래업체와 외상 거래한 것에 대해 반성하는 한편 본의 아니게 피해를 끼친 동료직원들에게 미안하다고 하였으며, 재발방지를 다짐하는 답변을 하였다.

하지만, 횡령 금액을 사후 변제했다 하더라도 기수에 이른 후의 피해회복에 불과한 것이며, 횡령액수가 721,710원으로서 소액으로 발생한 것으로 중대한 비위행위가 아니라 할지라도, 연구비 예산을 횡령한 행위가 1회성으로 그치지 않고 장기간 수차례 반복된 점, 부하직원에게 부정한 회계처리를 지시하는 등 주도적인 점,

함께 근무하던 하급직원 6명의 신고로 감사실에서 감사가 진행되었던 점을 보았을 때 고의성에 해당되지 않는다고 보기 어렵다.

또한, ★★★ 차장이 하급직원에게 부정한 회계처리를 지시함에 따라 하급직원들이 감사실 감사결과 징계처분 요구 정직 3개월을 받은 점, 검찰 조사 결과 단순 횡령죄보다 엄중하게 벌하는 업무상횡령죄가 인정된 점과 2021년 이미 다른 사유로 정직 1개월 처분받은 전력이 있는 점을 고려할 때, 동일 건으로 징계처분 요구된 다른 하급직원들 보다 ★★★ 차장의 비위 정도를 심하지 않다고 볼 특별한 사정이 있다고 보기 어렵다.

5. 징계요구 양정

【조치할 사항】 한국원자력환경공단 이사장은

★★★ 차장(현 □□□□□□□□□□원) 업무상의 임무를 위배하여 횡령을 범하여 「형법」 제356조(업무상의 횡령과 배임)의 업무상횡령 죄를 지었고, 「취업규칙」 제9조(의무), 제10조(금지사항), 「윤리규정」 제4조(임직원의 기본윤리), 제7조(직무윤리), 제10조(공·사 구분), 제13조(투명한 정보 및 회계관리)에 따라 직무를 수행함에 있어서 모든 법령과 사규를 준수하여야 하나 그러하지 아니하였고, 공단의 예산을 목적 이외의 용도로 사용하여 공금을 횡령하였으며, 하급자에게 부정한 회계처리 지시를 하였으므로,

「취업규칙」 제71조(징계) 및 제72조(징계의 종류 및 효력), 「감사규정」 제23조(감사결과 조치요구), 「징계양정요구에 관한 지침」 제4조(징계양정 요구), 제5조(징계양정의 가중 또는 감경), 「인사규정」 제20조(징계사유), 「인사규정 시행세칙」 제35조(징계의 양정) 제2항 내지 제3항 및 [별표 2] 징계양정기준 제1항 가.에 따라 “해임” 처분을 요구합니다.